

عنوان دوره

• آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت

کد دوره؛ ۸۱۶
مدت دوره؛ ۲۴ ساعت
ارتقا صلاحیت اجرا

مدرس: اسمعیل اسدی

سرفصل ها ؛

- گردش کار و نحوه اجرای پروژه و ارتباط بین عوامل اجرایی
- آشنائی با مسئولیت ها و شرح وظایف مجری
- آشنائی با انواع قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها
- آشنائی با قوانین و ضوابط حقوقی مرتبط با مسئولیت مجری
- آشنائی با صنعت بیمه در ساختمان
- ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
- بررسی علل ایجاد سوانح و روش های پیشگیری

دسته بندی پروژه های ساختمانی از نظر تامین اعتبار ؛

- پروژه های با اعتبار دولتی
- پروژه های با اعتبار غیردولتی





پروژه های با اعتبار دولتی؛

- پروژه های ملی با بودجه و ردیف اعتبار ملی
- پروژه های تعریف شده از طریق ردیف اعتبارات عمرانی استانی

قوانین، ضوابط و مقررات حاکم بر پروژه های با اعتبار دولتی؛

- نظام فنی و اجرایی
- قانون بودجه
- قانون مناقصات
- ضوابط و مقررات و نشریات فنی سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
- بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
- مبحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان (بند ۲-۲-۲ مبحث ۲)



سازمان برنامه و بودجه کشور

- به نوعی متولی اصلی اجرای پروژه های دولتی اعم از قوانین و مقررات مرتبط و صدور صلاحیت و رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات مهندسی آنها سازمان برنامه و بودجه می باشد.

خدمات دهندگان بخش مهندسی ساختمان در پروژه های دولتی؛

- شرکت های مهندسين مشاور در بخش طراحي و نظارت
- شرکت های ساختمانی در بخش اجرا (پیمانکاری ساخت)

نحوه اخذ صلاحیت مهندسين مشاور و شرکت های ساختمانی؛

- ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها :
- با تعیین هیات مدیره، تدوین اساسنامه و شرح خدمات مدنظر و ...

اخذ صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها)

ارائه درخواست به ضمیمه اسناد و مدارک مثبت جهت اعلام توان و ظرفیت شرکت اعم از :

- مدیریتی و منابع انسانی
- توان مالی
- توان فنی و عوامل مهندسی
- ماشین آلات
- و ...

جهت اخذ گواهینامه صلاحیت در رشته های مورد تقاضا و رتبه (گريد)؛



- تکمیل چک لیست ها و انجام ارزیابی
- تعیین امتیاز مکسبه و متعاقبا اخذ صلاحیت و رتبه
- ظرفیت انجام کار در پروژه های بخش دولتی
- تعداد کار مجاز هم زمان بخشنامه دارد
- حداکثر سقف ریالی کارکرد بر اساس ریال



نحوه ارجاع کار ارائه خدمات مهندسی؛

قانون مناقصات | انتخابات مهندسین مشاور (طراحی و نظارت)

انتخاب پیمانکار ساخت (شرکت ساختمانی)

انتخاب مهندسین مشاور ؛

- آئین نامه انتخاب مشاور (طبق ماده ای از قانون برگزاری مناقصات)
- فراخوان شناسائی مشاورین ذیصلاح
- ارزیابی مشاور (طبق چک لیست تهیه شده از ظرفیت های مشاور و تنظیم شده برای پروژه های تعریف شده کارفرما)
- کمیته فنی انتخاب مشاور
- بالاترین امتیاز – مشاور منتخب

حق الزحمه مشاور



اولیه : درصدی از برآورد تقریبی اولیه پروژه

نهایی: درصدی از برآورد کامل پروژه



خدمات مشاور در قالب ۴ فاز ؛

- **فاز صفر ؛** مطالعات اولیه و ارائه طرح توجیهی
- **فاز یک ؛** ارائه کامل کلیات طرح / سایت پلان / نقشه های معماری / سیستم های فنی مدنظر
- **فاز دو ؛** ارائه کامل نقشه ها و مشخصات فنی با دتایل های جزئی به همراه نقشه های اجرایی + بر آورد هزینه اجرایی
- **فاز سه ؛** تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و خدمات نظارت



خدمات نظارت مشاور؛

۱- خدمات نظارت عالیه :

حق الزحمه درصدی از برآورد / مقطوع
همراهی در طول پروژه بعنوان مشاور فنی کار در کنار کارفرما
بررسی صورت وضعیت ها
تغییرات نقشه ها / دستور کارها / تغییر مقادیر
بررسی تاخیرات و ..

خدمات نظارت مشاور؛

۲- خدمات نظارت مقيم

بكارگيرى مهندسان و عوامل فنى ناظر مقيم / حق الزحمه نظارت مقيم





انتخاب پیمانکار ساخت ؛

مبناء اصلی در این انتخاب طبق قانون برگزاری مناقصات پائین ترین پیشنهاد (قیمت) البته با همان کیفیت مدنظر کارفرما ارائه شده در اسناد و مدارک می باشد.

دسته بندی کلی تشریفات مناقصه ؛ (روش دعوت)

فراخوان عمومی: مناقصه از طریق انتشار و آگهی عمومی در روزنامه های کثیرالانتشار/سامانه مناقصات

مناقصه محدود: انتخاب مدعوین از لیست های تأیید شده

ترک تشریفات مناقصه
اخذ استعلام



انواع معاملات دولتی؛

(نصاب معاملات دولتی / وزارت اقتصاد و امور دارائی)

معاملات کوچک
معاملات متوسط
معاملات عمده (بزرگ)

دسته بندی جزئی تر مناقصات ؛ (از نظر مراحل بررسی)

یک مرحله ای

دو مرحله ای (ارزیابی توان مدیریتی و اجرائی پیشنهاد دهندگان متناسب با پروژه)



اعضاء کمیسیون مناقصه :

- بالاترین مقام اجرائی دستگاه مناقصه گذار (رئیس / مدیر کل / مدیر عامل)
- ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گذار
- مسئول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود.





ارائه پیشنهاد قیمت؛

- **پاکت الف ؛** (تضمین شرکت در مناقصه / مورد قبول کارفرما اعلامی در اسناد مناقصه)
- **پاکت ب ؛** (اسناد مناقصه اعم از نقشه و مشخصات، شرایط مناقصه، اساسنامه شرکت دارندگان امضاء مجاز و تعهدآور – آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی و...) در صورت دو مرحله ای بودن مناقصه اسناد و مدارک مثبت جهت ارزیابی و امتیازدهی شرکت کنندگان
- **پاکت ج ؛** حاوی پیشنهاد قیمت و آنالیز بهاء

انعقاد قرارداد / پیمان:

ارکان هر قرارداد:

موضوع / مبلغ (نرخ) / مدت

تضمین های معمول در قراردادها:

- تضمین شرکت در مناقصه (جدول دارد / تجمیعی)
- تضمین انجام تعهدات (معادل ۵٪ مبلغ اولیه پیمان)
- تضمین حسن انجام کار (کسر ۱۰٪ از هر صورت وضعیت کار کرد پیمانکار)
- تضمین پیش پرداخت

تحويل موقت / تحويل قطعى ؛

- تحويل موقت : (پیشرفت ۹۷٪ و کار آماده بهره برداری باشد)
- دوره تضمین : مدت دوره زمانی بعد از تحويل موقت تا تحويل قطعى
- تحويل قطعى : (پس از پایان دوره تضمین)

قوانین ضوابط ومقررات حاکم بر پروژه ها با اعتبار غیر دولتی ؛

- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان / آئین نامه های اجرایی
- مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان
- دستورالعمل ها و شیوه نامه ها و بخشنامه های ابلاغی مرتبط با اسناد بالادستی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

((مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴))

و آئین نامه های آن شامل:

- آئین نامه ماده ۴ مصوب ۱۳۷۲
- آئین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۵
- آئین نامه ماده ۲۷ مصوب ۱۳۷۹
- آئین نامه ماده ۲۸ مصوب ۱۳۷۹
- آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ مصوب ۱۳۸۳

با آخرین اصلاحات و الحاقات

۱۳۹۰
معاونت مسکن و ساختمان

- به نوعی متولی اصلی اجرای پروژه های غیردولتی اعم از قوانین و مقررات مرتبط و صدور صلاحیت و رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات مهندسی در این بخش وزارت راه و شهرسازی می باشد (البته در ارتباط تنگاتنگ با وزارت کشور)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

خدمت دهندگان بخش مهندسی ساختمان در پروژه های غیر دولتی؛

- مهندسین ۷ رشته مهندسی (مهندس / کاردان / انبوه ساز / معمار تجربی)
- عمران / معماری / برق / مکانیک / نقشه برداری / شهرسازی / ترافیک
- در قالب: شخص حقیقی / شخص حقوقی (شرکت حقوقی)

انجام خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش غیر دولتی منوط به اخذ پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است







صلاحیت اشخاص حقیقی؛

- مهندسین : طراحی / نظارت / اجرا
- کاردان ها : نظارت / اجرا
- انبوه سازان : مدیریت / صلاحیت مضاعف
- معماران تجربی : اجرا





اخذ پروانه اشتغال شخص حقیقی؛

(مهندس / کاردان / انبوه ساز / معمار تجربی)

- هفت رشته ساختمان :

شرکت در آزمون سراسری با مدیریت دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
پس از گذشت سه سال از فارغ التحصیلی (به جز انبوه سازان)

- موفقیت در آزمون و اخذ پایه سه
- سوابق کاری برای انبوه سازان و انطباق با شرایط در زمینه اجرا



ارتقاء به پایه های بالاتر ۲ و ۱ (و ارشد)

- پس از گذشت به ترتیب ۴ ، ۵ (و ۶) سال از پایه قبلی (توقف در پایه الزامی است)
- گذراندن تعدادی دوره تعریف شده در هر رشته صلاحیت و پایه مربوطه

اشخاص حقوقی؛

- ثبت شرکت / شرکت های حقوقی دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
- داشتن شرایط لازم هیات مدیره جهت اخذ صلاحیت در رشته و پایه مدنظر
- شاغلین شرکت / امتیازآوران / ظرفیت شرکت / صلاحیت
- تجهیزات و امکانات برای آزمایشگاه ها

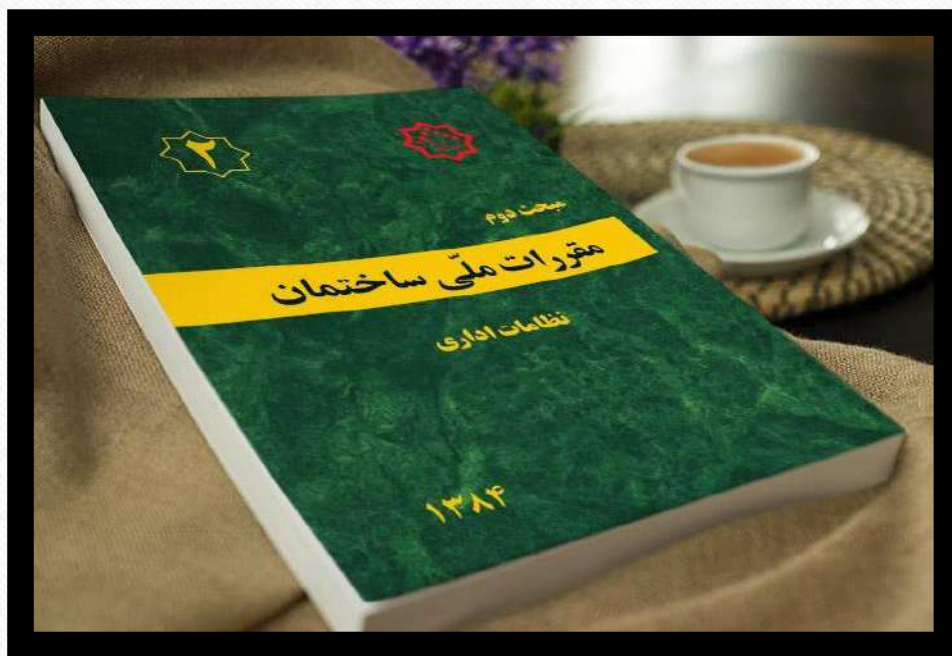


اشخاص حقوقی؛

- شرکت های حقوقی طراح / ناظر / مجری
یا بعضا توامان طراح و ناظر / طرح و ساخت
- شرکت های آزمایشگاهی در صلاحیت های؛
ژئوتکنیک
بتن
جوش
- شرکت های انبوه ساز (مدیریت / صلاحیت مضاعف)

• تعرفه خدمات مهندسی طراحی و نظارت؛

مبحث ۲ (فصل ۵ / ماده ۱۷)



• **مبناء تعیین تعرفه خدمات مهندسی ۴ رشته**

(معماری / عمران / برق / مکانیک)

• **هزینه ساخت**

• **گروه های ساختمانی حسب پیچیدگی**

متراژ / طبقات ساختمان الف - ب - ج - د

• **جدول ۱۱ مبحث ۲**

(درصدهای تعیین مجموع حق الزحمه طراحی و نظارت ۴ رشته)

• **تعرفه تفکیک بین رشته ای**

تعرفه خدمات مهندسی اجرا؛

- مترمربع هزینه ساخت
- درصدی از هزینه ساخت (پیمان مدیریت)

سقف ۱۰ درصدی بند ۱۷-۱۰

ظرفیت اشتغال: طراحان / ناظران / مجریان؛

- طراحی و نظارت برای اشخاص حقیقی جداول ۱ و ۲
(۸۰۰۰ - ۱۲۰۰۰ - ۱۶۰۰۰ - ۲۰۰۰۰) مترمربع

- طراحی و نظارت برای اشخاص حقوقی
(تجمعی با اعمال ضریب)

- مجری (دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان)

حقیقی ۱۴۰۰ - ۲۰۰۰ - ۳۰۰۰

حقوقی ۵۰۰۰ - ۹۰۰۰ - ۳۰۰۰۰

- حقیقی تعداد کار مجاز ۳ کار

- حقوقی تعداد کار مجاز ۶ کار



ارجاع کار در پروژه های بخش غیر دولتی؛

- طراحی و اجرا؛ انتخاب با مالک (صاحب کار) بر اساس صلاحیت و ظرفیت مورد نیاز

- نظارت (بازرسی)؛ معرفی از سوی سازمان

دوره های انجام کار بر اساس ؛ ظرفیت / متراژ / تعداد کار

- **طراحی و نظارت ؛ در طول یکسال از ابتدای سال تا انتهای همان سال**

- **اجرا ؛ اتمام ۷۵ درصد از جمع کار مورد تعهد**

پایان